

הצעת חוק הגנה על בסיסי צה"ל – חלק שפוצל

הצעה מטעם המציע

יוזם: חבר הכנסת יצחק קרויזר

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על כניסה לבסיס צבאי), התשפ"ה–2025

תיקון סעיף 115 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 115 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שלוש שנים" יבוא "עשר שנים";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף קטן (א) רישה, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי".

דיווח לכנסת 2. (א) שר הביטחון ידווח בתחילת כל שנה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על אירועים של כניסה למקומות המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, תוצאותיהם והצעדים שנקטו למניעת הישנותם.

(ב) פרקליט המדינה ידווח בתחילת כל שנה לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על המקרים שבהם הוגשו כתבי אישום בשל עבירה לפי סעיף 115(א) לחוק העיקרי ועל פסקי דין וגזרי דין שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל בעבירה כאמור ותוצאותיהם.

להוסיף סעיפי דיווח **כניסה למקום צבאי [25/ד]**

115. (א) מי שנכנס למקום מוגבל, ניסה לחדור לתוכו, שהה בו, ניסה להתחקות על מבנהו או על הנעשה בו, או ללא הסבר סביר שוטט בקרבתו – כשאינו מוסמך לכך – וכן מי שניסה להפריע או להטעות זקיף או שומר המופקד על מקום מוגבל, דינו – מאסר שלוש שנים; התכוון בכך לפגוע בביטחון המדינה, דינו – מאסר חמש-עשרה שנים.

(ב) בסעיף זה, "מקום מוגבל" – מקום המוחזק בידי-צבא הגנה לישראל או המשמש למטרה בטחונית, ועל הכניסה אליו הופקדה שמירה או שהיא מוגבלת לפי הודעה שהוצגה באופן בולט מחוצה לו.

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.